

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2234/2531	นางบัวไข เหลืองเดชาอนุรักษ์	โจทก์
	นายคำสอน ปานทอง กับพวก	จำเลย
	นายอิด เรืองรัมย์ ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43, มาตรา 44

ความว่า เนื่องด้วยปรากฏว่า นางนูน ปานทอง จำเลยที่ 4 ได้ถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2531 ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรและเป็นผู้สืบสันดานของจำเลยที่ 4 มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 4 ผู้มรณะเพื่อดำเนินคดีต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 148)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่พิพาท ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องต่อไปให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ในฤดูทำนาปี 2526 เป็นเงิน 7,000 บาทและปีต่อ ๆ ไปอีกปีละ 7,000 บาท จนกว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับที่พิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 139)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 148) ศาลชั้นต้นสอบโจทก์แล้วไม่คัดค้าน จึงให้ส่งคำร้องและสำนวนมาศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 151)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 4 ผู้มรณะได้ตามคำร้อง

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 4 ผู้มรณะได้ตามคำร้อง

(วิเคราะห์ สูตรสูตรวรรณ-ปชา วรรณกรรมพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ